

Aktenstart — Projekt Aurora/Nordstern

Matter: Nordstern BioTherapeutics GmbH ./ MedVector Supply AG

Kurzlage: MedVector soll Vektorkomponenten für ein Gentherapieprogramm geliefert haben. Nordstern behauptet Qualitätsabweichungen und will Unterlassung, Herausgabe technischer Dokumentation und Sicherung von Proben. MedVector droht mit Gegenforderungen und behauptet, Nordstern habe Spezifikationen mehrfach geändert.

Beziehungsproblem: Das Mandat läuft seit 9 Wochen. Die Kanzlei hat fachlich mehrere Quickwins erzielt, aber das Budget ist von 180.000 EUR auf 312.000 EUR Forecast gelaufen. Die Rechtsabteilung fühlt sich nicht früh genug gewarnt. Die Kanzlei meint, sie habe dreimal auf Scope Creep hingewiesen.

Heute offen:

- Soll bis Freitag ein Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht werden?
- Darf die Kanzlei einen externen ATMP-Regulatory-Berater in den Datenraum nehmen?
- Welche Unterlagen darf die Fachabteilung ohne Schwärzung hochladen?
- Muss das Board heute Abend über Prozessrisiko und Budget informiert werden?
- Wie wird die April-Rechnung gekürzt, ohne die Beziehung zu beschädigen?

Mandatsrahmen und Outside Counsel Guidelines

Scope laut Mandatsbestätigung vom 04.04.2026

- Prüfung und Durchsetzung vertraglicher Ansprüche gegen MedVector Supply AG.
- Regulatory-Risikoeinschätzung zu ATMP-Vektorkomponenten nur als Nebenfrage.
- Entwurf und Einreichung eines Eilrechtsschutzantrags, wenn taktisch sinnvoll.
- Wöchentlicher Statusbericht jeweils Donnerstag 12:00 Uhr.
- Budget Cap Phase 1: 180.000 EUR netto, Reforecast ab 75 % Budgetverbrauch.

OCG-Auszug Nordstern

Thema	Vorgabe
Staffing	Partnerzeit nur für Strategie, Verhandlung, Freigabe; Associate-Arbeit soweit möglich.
Billing	Keine Blockbilling-Einträge über 2,5 Stunden ohne Untergliederung.
Travel	Reisezeit nur 50 %, wenn nicht produktiv genutzt.
External Experts	Vorherige schriftliche Freigabe durch Legal und Procurement.
Reporting	Jede Woche Budget-to-Actual, nächste 14 Tage, Risiken, benötigte Mandantenentscheidung.
AI/Tools	Keine Mandatsdaten in externe KI-Systeme ohne Freigabe Legal/IT-Security.

Reibungspunkt

Die Kanzlei hat für das technische Vektoren-Memo 18,7 Stunden Partner-/Counsel-Zeit gebucht. Die Rechtsabteilung hält das für Regulatory Work außerhalb Scope. Die Kanzlei sagt, ohne dieses Memo sei die Glaubhaftmachung im Eilverfahren nicht seriös gewesen.

Matter Dashboard — Stand 01.06.2026 18:40

Bereich	Ampel	Stand	Owner	Nächster Schritt
Eilantrag	Gelb	Entwurf 70 %, Anlagen K1-K18 sortiert, eidesstattliche Versicherungen fehlen teilweise	Kanzlei/Nordstern Clinical	EV Dr. Hellfeld bis 04.06. 10:00
Budget	Rot	173 % Forecast gegenüber Phase-1-Cap	Falkenried / Auer / Kordes	Reforecast-Call 04.06. 16:30
Regulatory	Gelb	ATMP-Einordnung plausibel, aber PEI-Kommunikation unvollständig	Nordstern Regulatory	Behördenchronologie nachreichen
Datenschutz	Gelb	Datenraum enthält Patient Initials in zwei Laborberichten	Nordstern Legal Ops	Schwärzung prüfen
Rechnung April	Rot	48.600 EUR streitig	Finance/Kanzlei	Narrative neu schreiben, Kürzungslogik verhandeln
Beziehung	Gelb	Fachlich Vertrauen hoch, kaufmännisch angespannt	GC/Partnerin	Bad-News-Memo plus Quickwin-Plan

Kanzlei-Einschätzung

Eilverfahren ist möglich, aber die Dringlichkeit steht wegen interner Kenntnis seit Ende März unter Druck. Ohne saubere Dringlichkeitschronologie droht eine unangenehme richterliche Nachfrage.

Mandanten-Einschätzung

Das Geschäftsziel ist nicht primär Schadensersatz, sondern Zugang zu Spezifikationen und Sicherung der Proben. Ein teurer Grundsatzprozess ist nicht gewollt.

Decision Log

Datum	Entscheidung	Optionen	Empfehlung Kanzlei	Entscheidung Mandantin	Offen
08.04.2026	Eilrechtsschutz vorbereiten	sofort Antrag / erst Abmahnung / nur Verhandlung	Abmahnung mit Entwurfsdruck	Abmahnung	Dringlichkeitsrisiko dokumentieren
18.04.2026	Externer AT MP-Berater	ja / nein / nur anonymisiert	ja, mit NDA und Datenminimierung	vertagt	Procurement-Freigabe fehlt
26.04.2026	Budget Reforecast	180k halten / 260k / neues Cap 320k	295k realistisch	nicht entschieden	CFO war nicht im Call
09.05.2026	Gerichtsort	München / Hamburg / Frankfurt	München wegen Sitz MedVector	München	Zuständigkeit nochmal prüfen
27.05.2026	Vergleichsfenster	nur Herausgabe / Herausgabe plus Zahlung / Unterlassung	Herausgabe plus Auditrecht	tendenziell ja	Board-Freigabe nötig

Gerichtsfahrplan

Schritt	Zieltermin	Risiko	Unterlagen
Dringlichkeitsvermerk final	04.06.2026	Hoch	Timeline Fachbereich, E-Mails 12.03.-28.04.
Eidesstattliche Versicherung Hellfeld	04.06.2026	Mittel	Entwurf liegt vor, Freigabe fehlt
Anlagen K1-K18 paginieren	05.06.2026	Niedrig	K7 Laborlog muss geschwärzt werden
Eilantrag einreichen	06.06.2026	Hoch	Partnerfreigabe, Mandantenfreigabe, Kostenvorschuss
Schutzschriftprüfung Gegner	laufend	Mittel	Registercheck
Vergleichsangebot	nach Antrag oder parallel	Mittel	Board-Freigabe

Taktische Notiz

Die Kanzlei empfiehlt, den Antrag nicht als reinen Zahlungsstreit zu framen. Der Fokus soll auf Proben, technischen Spezifikationen, Auditrecht und Verhinderung weiterer Materialverwendung liegen. Das passt besser zum Geschäftsziel und wirkt weniger wie nachgeschobene Eskalation wegen eines Budgetstreits.

Rechnungsreview April 2026

Punkt	Kanzlei-Narrative	Mandanteneinwand	Vorschlag
18,7 h Regulatory Memo	notwendig für Eilrechtsschutz	außerhalb Scope	60 % akzeptieren, Rest als Relationship Credit diskutieren
6,4 h Partner Review Anlagen	Qualitätskontrolle	zu senior	teilweise erklären: strategische Anlagen K3/K8/K12
4,1 h interner Call	Teamabstimmung	nicht abrechenbar nach OCG	streichen oder als nicht billable markieren
Reise Hamburg-München	Strategy Session	Video hätte gereicht	50 % Reisezeit nach OCG
2,9 h Budgetupdate	Kanzlei-intern	sollte nicht kostenpflichtig sein	streichen

Tonalität für den Call

Nicht mit „Das ist alles berechtigt“ anfangen. Besser: „Wir sehen, warum die Rechnung irritiert. Fachlich war die Lage enger und schneller als geplant; kaufmännisch hätten wir früher reforecasten müssen.“

Board One-Pager — Projekt Aurora

Entscheidungsbedarf

Der Vorstand soll freigeben, dass Nordstern den Eilantrag vorbereitet und das Budget Cap für Phase 1 von 180.000 EUR auf 285.000 EUR netto erhöht. Ein weiterer Reforecast ist erforderlich, wenn das Gericht mündlich verhandelt oder ein Sachverständiger eingeschaltet wird.

Warum jetzt

MedVector besitzt weiterhin technische Spezifikationen und Proben. Ohne Zugriff kann Nordstern die Abweichungen nicht sauber gegenüber Investoren und Behörden erklären. Das Prozessziel ist Daten- und Probensicherung, nicht maximale Eskalation.

Risiken

- Dringlichkeit: Kenntnis einzelner Qualitätsprobleme schon Ende März.
- Kosten: Bisherige Kanzleikosten über ursprünglichem Cap.
- Datenschutz: Laborberichte müssen vor Anlagenversand geschwärzt werden.
- Beziehung: MedVector ist zugleich potenzieller Lieferant für Ersatzcharge.

Empfehlung

Freigabe Eilrechtsschutz mit Vergleichsfenster. Parallel Budget-Reset, wöchentlicher Forecast und klare Freigabe für externe ATMP-Beratung.

Teams-Chat-Auszug Legal / Finance / Clinical

03.06.2026 08:14 — Dr. Auer: Ich brauche bis 11 Uhr eine ehrliche Zahl. Nicht die Wunschzahl. Die Zahl, bei der Cosima nächste Woche nicht wieder sagt, es sei alles überraschend komplex geworden.

08:19 — Kordes: Mir ist die juristische Komplexität bewusst, aber ich kann dem Vorstand keine Rechnung erklären, in der „Strategie/Review/Call“ 35k kostet.

08:23 — Hellfeld: Wenn wir die Vektorlogs nicht bekommen, verlieren wir drei Monate. Ich nehme jeden Ärger mit Finance, aber bitte nicht die EV ohne technische Anlage einreichen.

08:31 — Auer: Genau dafür brauchen wir das Dashboard. Fachlich: ja. Kaufmännisch: unter Kontrolle. Beziehung: nicht explodieren lassen.

08:44 — Legal Ops: Ich habe im Datenraum zwei PDFs mit Patient Initials gesehen. Bitte nicht als Anlage rausgeben, bevor wir geschwärzt haben.

09:02 — Auer: Danke. Das ist der Satz, den ich heute nicht hören wollte, aber gut, dass wir ihn vor Einreichung hören.

Datei: emails/11_gc-an-kanzlei-budget-und-dringen.eml

Von	"Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>
An	"RAin Dr. Cosima Falkenried" <falkenried@falkenried.example>
Datum	Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Projekt Aurora: Budget, Dringlichkeit, Freigabe

Liebe Frau Dr. Falkenried,

ich brauche heute bitte zwei Dinge in einer Form, die ich dem CFO und später dem Vorstand zeigen kann:

1. Warum ist der Eilantrag trotz der frühen Kenntnis einzelner Qualitätsabweichungen noch dringlich?
2. Warum liegt der Forecast jetzt deutlich über dem Phase-1-Cap?

Mir geht es nicht darum, Arbeit kleinzureden. Ich brauche nur eine Erklärung, die nicht nach nachträglicher Rechtfertigung klingt.

Viele Grüße
Mechthild Auer

Datei: emails/12-kanzlei-reforecast-bad-news.eml

Von	"RAin Dr. Cosima Falkenried" <falkenried@falkenried.example>
An	"Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>
Datum	Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Re: Projekt Aurora: Reforecast und Dringlichkeitslinie

Liebe Frau Dr. Auer,

Sie haben Recht: Wir hätten den Reforecast früher und klarer ziehen müssen. Fachlich hat sich der Scope durch die Vektorlogik, die Anlagen K7/K8 und die Dringlichkeitschronologie erweitert. Kaufmännisch ist das trotzdem unser Thema.

Ich schlage vor:

- 16:30 Uhr kurzer Reset-Call mit Ihnen und Herrn Kordes,
- neues Phasenbudget mit Stop/Go-Punkten,
- April-Rechnung: interne Budgetarbeit und ein Teil der blockigen Review-Zeiten werden wir nicht berechnen,
- Eilantrag nur, wenn Dringlichkeitsvermerk und EV morgen sauber stehen.

Beste Grüße

Cosima Falkenried

Datei: emails/13-cfo-rechnung-irritation.eml

Von	Sebastian Kordes <kordes@nordstern.example>
An	"Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>
Datum	Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200
Betreff	April-Rechnung Falkenried

Mechthild,

ich sehe in der Rechnung 4,1 h „interner Call“ und 3,4 h „Budgetupdate“. Das akzeptiere ich so nicht. Wenn wir ein Dashboard bauen, darf das Dashboard nicht selbst ein neues Gebührenfass aufmachen.

Bitte nicht falsch verstehen: fachlich scheint die Kanzlei stark zu sein. Aber ich brauche Verlässlichkeit. Wenn wir 285k freigeben sollen, will ich vorher eine klare Leistungslogik.

Sebastian

Datei: emails/14-quickwin-medvector-dokumente.eml

Von	RA Julian Norder <norder@falkenried.example>
An	"Dr. Mechthild Auer" <auer@nordstern.example>
Datum	Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200
Betreff	MedVector: teilweise Herausgabe nach Abmahnung

Liebe Frau Dr. Auer,

Quickwin: MedVector hat soeben die Spezifikationsblätter für Batch MV-44 und MV-46 angeboten, allerdings nur gegen NDA-Ergänzung und ohne Rohdaten. Das ist nicht ausreichend, aber taktisch hilfreich: Es zeigt, dass Herausgabe nicht unmöglich ist.

Ich bereite eine kurze Vergleichs-/Herausgabe-Matrix vor.

Beste Grüße

Julian Norder

Datei: tabellen/08-budget-actuals-forecast.csv

phase	budget_cap_eur	actual_eur	forecast_eur	status	comment
Intake/Conflict	12000	9800	9800	green	unter Budget
Fakten/Datenraum	28000	41100	45500	red	Fachbereich lieferte ungeordnet
Regulatory ATMP	25000	48600	61000	red	Scope umstritten
Eilverfahren Entwurf	70000	82500	118000	red	EV und Anlagen intensiver
Verhandlung/Vergleich	45000	0	50500	yellow	nur falls Freigabe

Datei: tabellen/09-invoice-lines-april.csv

date	timekeeper	role	hours	rate	amount	narrative	review_flag
2026-04-12	C. Falkenried	Partnerin	2.8	620	1736	Strategie zu Eilverfahren und Dringlichkeitsrisiko	ok
2026-04-15	J. Norder	Associate	6.2	310	1922	Anlagenreview K1 bis K9 und Chronologie	ok
2026-04-16	C. Falkenried	Partnerin	4.1	620	2542	Interner Call Strategie/Review/Weiteres	blockbilling
2026-04-19	M. Seeland	Counsel Regulatory	7.6	480	3648	ATMP-Regulatory-Memo Vektorcharge	scope
2026-04-22	J. Norder	Associate	3.4	310	1054	Budgetupdate und Reforecast-Unterlage	nonbillable?

Datei: tabellen/10-action-items.csv

id	owner	task	due	status	risk
A-17	Hellfeld	EV technische Abweichung unterschreiben	2026-06-04 10:00	open	high
A-18	Legal Ops	Laborberichte K7/K8 schwärzen	2026-06-04 12:00	open	medium
A-19	Falkenried	Reforecast mit Phasenlogik senden	2026-06-04 15:00	draft	high
A-20	Auer	Board-Freigabe Vergleichsfenster holen	2026-06-05 09:00	open	high

Tabellenblatt: Dashboard

Area	Status	Owner	Due	Comment
Eilantrag	Gelb	Kanzlei/Nordstern	2026-06-06	EV fehlt
Budget	Rot	Auer/Falkenried	2026-06-04	Reforecast
Datenschutz	Gelb	Legal Ops	2026-06-04	Schwärzung
Beziehung	Gelb	GC/Partnerin	2026-06-05	Reset Call

Tabellenblatt: Budget

Phase	Actual	Forecast
Intake	9800	9800
Fakten	41100	45500
Regulatory	48600	61000
Eilantrag	82500	118000
Vergleich	0	50500

Mandatsbestätigung — Auszug

Falkenried & Partner übernimmt die Vertretung der Nordstern BioTherapeutics GmbH im Projekt Aurora gegen MedVector Supply AG.

Das Budget Phase 1 beträgt 180.000 EUR netto. Ein Reforecast erfolgt bei 75 Prozent Budgetverbrauch oder wesentlicher Scope-Erweiterung.

Externe Fachberater dürfen nur nach vorheriger Freigabe der Rechtsabteilung eingebunden werden.

Weekly Status Report — 03.06.2026

Done: Abmahnung versandt, Anlagenstruktur K1-K18 angelegt, erster Eilantragsentwurf steht.

Doing: Dringlichkeitsvermerk, EV Hellfeld, Schwärzung Laborberichte, Budget-Reforecast.

Blocked: Procurement-Freigabe externer ATMP-Berater und Board-Freigabe Vergleichsfenster.

Nordstern / Falkenried — Matter Wall

Budget: ROT

Reforecast + Rechnungscall

Eilantrag: GELB

EV + K7 Schwärzung

Regulatory: GELB

ATMP-Berater Freigabe

Quickwin: GRÜN

MV-44/MV-46 Spezifikationen angeboten

Beziehung: GELB

Bad-News-Memo nötig

Datei

PDF-Anhang: pdf-anlagen/19-board-briefing-ausdruck.pdf

Board Briefing Projekt Aurora

Entscheidung: Eilantrag vorbereiten und Budget Phase 1 neu auf 285.000 EUR netto setzen.

Geschäftsziel: Proben- und Datensicherung, nicht maximaler Grundsatzprozess.

Risiken: Dringlichkeit, Datenschutzschwärzung, Budgetvertrauen, Lieferantenbeziehung.

Empfehlung: Antrag nur mit sauberer EV und parallel Vergleichsfenster.